คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๙๐/๒๕๖๙

นางสาว ช โจทก์

สหกรณ์ ค จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

เรื่อง จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุความจำเป็นด้านการจัดการต้องปรับโครงสร้างลดจำนวนพนักงาน รวมทั้งเพราะเหตุความประพฤติผิดของโจทก์ที่ไม่เคารพเชื่อฟังกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา และมีพฤติกรรมทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีของเพื่อนร่วมงาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ การเลิกจ้างดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคล ใช้ชื่อว่า สหกรณ์ ค เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไป โจทก์ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ให้มีผลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากจำเลยย้ายสถานประกอบกิจการปรับโครงสร้างเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการ ตำแหน่งหน้าที่และภาระงานของโจทก์ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับตำแหน่งอื่น โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมาไม่เคยทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยมีผลประกอบการกำไรการที่จำเลยเลิกจ้างโดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่มีเหตุที่จะเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เดิมบริษัท ก จำกัด ประกอบกิจการอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิตเนื่องจากประสบภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้ยอดขายหดตัวอย่างต่อเนื่องและต้องแข่งขันกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่เพียงแห่งเดียว รวมทั้งต้องโอนย้ายลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของจำเลยและจำเลยไปอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วย เมื่อมีการโอนย้ายจำเลยไปที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีทำให้มีเจ้าหน้าที่จำเลยเกินกว่าโครงสร้างของจำเลย ต้องปรับโครงสร้างพนักงาน ประกอบกับในระหว่างทำงานโจทก์ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของจำเลยหลายครั้ง จำเลยเคยตักเตือนด้วยวาจาและตักเตือนเป็นหนังสือให้โอกาสในการปรับปรุงพฤติกรรมตนเองแล้ว แต่โจทก์ยังคงฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและโจทก์ได้รับการร้องเรียนเรื่องความประพฤติจากเพื่อนร่วมงาน โจทก์ไม่ยอมคืนทรัพย์สินของจำเลยไม่เข้าร่วมอบรมโดยไม่รายงานผู้บังคับบัญชา มีพฤติกรรมก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมงานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและกระด้างกระเดื่องไม่สุภาพต่อผู้บังคับบัญชา จำเลยไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์ โดยจำเลยจ่าย

ค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินอื่นรวมให้แก่โจทก์แล้ว การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นนิติบุคคล ใช้ชื่อว่าสหกรณ์ ค โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีการย้ายสถานประกอบกิจการ ประกอบกับต้องพิจารณาปรับโครงสร้างเจ้าหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ จำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์ โดยจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวหน้าและค่าชดเชยให้โจทก์แล้ว บริษัทฯ เดิมเปิดบริษัทและมีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาประสบภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ทำให้ยอดขายหดตัวอย่างต่อเนื่อง และต้องแข่งขันกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความจำเป็นต้องปิดบริษัทและโรงงานผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีเพียงแห่งเดียว ลูกจ้างที่ทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสมาชิกของจำเลยและจำเลยต้องย้ายไปที่โรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วย ทำให้จำเลยมีเจ้าหน้าที่เกินกว่าโครงสร้างของจำเลย จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ ในระหว่างทำงานโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยบ่อยครั้ง โจทก์เคยพูดจาโต้ตอบและใช้กริยาท่าทางไม่ให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชา เป็นการไม่เคารพเชื่อฟังและกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาจนจำเลยต้องตักเตือนด้วยวาจาและออกหนังสือตักเตือนโจทก์ ต่อมาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อนร่วมงานทำหนังสือร้องเรียนโจทก์ว่ามีพฤติกรรมทำให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ โดยโจทก์ส่งข้อความประจานเรื่องวางหมอนอิงที่เก้าอี้ทำงานเป็นเหตุให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกอับอายและทำให้ผู้จัดการเข้าใจผิดต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ โจทก์แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่ประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยโจทก์ชี้หน้าผู้บังคับบัญชา รวมทั้งไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างของจำเลยในระหว่างทำงานโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยหลายครั้ง จำเลยเคยตักเตือนด้วยวาจาและเป็นหนังสือแล้ว โจทก์ยังคงมีพฤติกรรมกระด้างกระเดื่องไม่เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นการกระทำที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ถือได้ว่าจำเลยมีเหตุผลที่สมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์กันแต่เพียงประการเดียวว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยมานานไม่เคยทำผิดวินัยร้ายแรง การย้ายสถานประกอบกิจการและปรับปรุงโครงสร้างเป็นเหตุผลทางธุรกิจของจำเลย ไม่ใช่เป็นความผิดของโจทก์ การกระทำผิดของโจทก์เป็นเรื่องเล็กน้อย การพิจารณาว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ศาลแรงงานต้องพิจารณาความสุจริต เหตุผลและความได้สัดส่วน การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เห็นว่า การที่นายจ้างเลิกจ้างจะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงสาเหตุของการเลิกจ้างเป็นสำคัญ หากนายจ้างไม่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีเหตุที่ต้องเลิกจ้างลูกจ้างก็นับได้ว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง แต่หากนายจ้างมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรที่ต้องเลิกจ้างลูกจ้าง การเลิกจ้างนั้นไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากความจำเป็นด้านการจัดการของนายจ้าง ความสามารถหรือความประพฤติของลูกจ้าง หรืออาจเกิดจากสาเหตุปัจจัยภายนอกอย่างอื่นก็ได้ คดีนี้จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุผลความจำเป็นด้านการจัดการของจำเลยและความประพฤติผิดของโจทก์ ในส่วนความจำเป็นด้านการจัดการ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุความจำเป็นด้านการจัดการต้องปรับโครงสร้างลดจำนวนพนักงานรวมทั้งเพราะเหตุความประพฤติผิดของโจทก์ดังที่กล่าวมา ย่อมนับได้ว่าจำเลยผู้เป็นนายจ้างมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรที่ต้องเลิกจ้างโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
